МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
И-мэйл: info@mn-nhrc.org, Вэбсайт: www.mn-nhrc.org

2020.04.23 № 3/267

танай 2020.04.17 -ны № 1-1/1590 -т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД Ц.НЯМДОРЖ ТАНАА

Хариу хүргүүлэх тухай

Таны 2020 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 1-1/1590 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай болон бусад дагалдах хуулийн төслүүдийг судалж, танилцлаа.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслөөр 14.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн "таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах эсэхийг" гэсний дараа "хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд мөрдөгчийн саналыг үндэслэн прокурор, шүүхийн шатанд" гэж нэмэхээр тусгажээ. Энэ нь Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт "Мөрдөн байцаалтын явцад энэ зүйлийн 1.2, 1.3, 1.5-д заасан таслан сэргийлэх арга хэмжээг шүүхийн зөвшөөрлөөр, эрүүгийн хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх явцад энэ зүйлийн 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6-д заасан таслан сэргийлэх арга хэмжээг шүүх авна" гэж заасантай зөрчилдөж байна.

Иймд хуулийн төслийн дээрх нэмэлтийг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн заалттай нийцүүлэх саналтай байна.

Дэлхий нийтээр тархаж буй цар тахал COVID-19 буюу Коронавирус халдвар эрчимтэй нэмэгдэж байгаа энэ үед 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 409 дүгээр хаалттай хорих ангид 491 хоригдогч хоригдож, 330 хоригдол ял эдэлж нийт 800 хүний ачаалалтай байна.

Мөн тус газрын харьяа Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай ангид мөн өдрийн байдлаар 505 хүн цагдан хоригдож байна. Үүнээс үзэхэд хорих анги, цагдан хорих байруудын ачаалал ихэссэн нэг өрөөнд 4-өөс дээш хүн байрлаж бөөгнөрөл үүсэх эрсдэлийг бий болгож байгаа нь дээрх халдварт өвчнөөр хорих ангид ял эдэлж,

000000489

цагдан хорих байранд хоригдож буй этгээдүүд болон алба хаагч нар өвдөх, халдварлах өндөр эрсдэлтэй байгааг харуулж байна.

Иймд цар тахал COVID-19 буюу Коронавирус хурдтай тархаж буй энэ эрсдэлийн үед Эрүүгийн хуульд заасан хөнгөн төрлийн гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд оногдуулах ял шийтгэл болон таслан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэглэхдээ олон улсын гэрээ, конвенц болон цаг үеийн нөхцөл байдлыг үнэлэн хэт бөөгнөрөл үүсэхээс зайлсхийх үүнтэй холбоотой зохицуулалтыг Эрүүгийн хууль болон бусад хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт хийж, анхаарал хандуулахыг Танаас хүсье.

ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ